

1504089-15.2019.8.26.0361

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Falso testemunho ou falsa perícia
Magistrado: CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS
Comarca: Mogi das Cruzes
Foro: Foro de Mogi das Cruzes
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 10/10/2022

... ao afirmar que não havia ponto de tráfico na região.
De mais a mais, inexistem nos autos provas capazes de infirmar as declarações da Ré acerca do seu desconhecimento sobre o movimento de tráfico de drogas nas proximidades de sua casa, ao tempo do crime.
Sendo assim, inevitável concluir pela existência de dúvida razoável quanto à efetiva configuração do crime previsto no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504089-15.2019.8.26.0361 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504089-15.2019.8.26.0361

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Falso testemunho ou falsa perícia

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Portaria, Portaria, Portaria - 2238561/2019 - 01º

D.P. MOGI DAS CRUZES, 6881336 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2238561 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2238561 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2238561 - 01º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jucilene Alves da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLARA LACERDA DE ALMEIDA BARROS

Vistos.

Jucilene Alves da Silva, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada pela prática do delito previsto no artigo 342 do Código Penal. Narra a denúncia que, no dia 24 de julho de 2019, nas dependências do Fórum Central, localizado na Avenida Cândido Xavier de Almeida e Souza, 159, centro cívico, nesta cidade, a Ré fez afirmação falsa, enquanto testemunha, no processo judicial de apuração de ato infracional nº 501410-53.2019.8.26.0616, perante o Juízo da Vara Infância e Juventude desta comarca.

Certidão de antecedentes à fl. 39.

Recebida a denúncia, em 19 de abril de 2022 (fls. 170/171), a Ré foi regularmente citada (fls. 182) e, no prazo legal, ofereceu resposta à acusação (fls. 186/187),

que não impediu o prosseguimento do feito, pois afastadas as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fl. 189/190).

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas Messias Souza da Silva e Douglas Ricardo Quaiati, bem como realizado o interrogatório da Ré. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais pelas partes, as quais foram gravadas em sistema audiovisual.

É o relatório. Passo a decidir.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela improcedência da ação penal.

Isto, pois, há dúvida razoável acerca da configuração do dolo da Ré em proferir declarações falsas, incidindo à espécie o princípio *in dubio pro reo*.

Com efeito, em audiência de instrução e julgamento, a Ré aduziu que a presente acusação não é verdadeira. Asseverou que o que falou no curso da instrução do processo em que o adolescente Jair constava como representado era a verdade. Não tem parentesco nenhum com ele e não teria motivos para mentir. Combinou com a sua advogada que iria confessar o crime de falso testemunho e pagar valor apenas para não ser processada, mas acabou não tendo condições financeiras de honrar o acordo. Confirma que afirmou que Jair estava em local não conhecido pela prática de entorpecentes e que viu o momento em que ele foi abordado. Contudo, esclarece que não sabia que na esquina onde há um bar havia ponto de tráfico de drogas, por isso, proferiu tal afirmação. Quando disse que não havia “biqueira” no local da abordagem, estava se referindo mais especificamente do estabelecimento comercial em frente ao da abordagem.

Por outro lado, as testemunhas Messias Souza da Silva e Douglas Ricardo Quaiati, policiais militares, não presenciaram as declarações da Ré no curso do processo nº 1501410-53.2019.8.26.0616, tendo apenas confirmado, em juízo, que participaram da prisão do adolescente Jair e que esse se encontrava próximo a uma “biqueira”.

Deste modo, as declarações da acusada nos autos do processo nº 1501410-53.2019.8.26.0616, em cotejo com as suas explicações neste feito, não permitem a aferição efetiva de que dolosamente proferiu afirmação falsa com intuito de isentar o então adolescente de culpa, mas tão somente que tais declarações expressavam o seu conhecimento acerca dos fatos à época.

Além disso, como bem destacou o membro do Ministério Público, as cópias extraídas do processo nº 1501410-53.2019.8.26.0616 demonstram que o relato da Ré naquela ocasião não é claro no sentido de que essa estaria se referindo ao local em que preso o adolescente ou o bar situado em frente, ao afirmar que não havia ponto de tráfico na região.

De mais a mais, inexistem nos autos provas capazes de infirmar as declarações da Ré acerca do seu desconhecimento sobre o movimento de tráfico de drogas nas proximidades de sua casa, ao tempo do crime.

Sendo assim, inevitável concluir pela existência de dúvida razoável quanto à efetiva configuração do crime previsto no art. 342 do Código Penal, incidindo à espécie o princípio *in dubio pro reo*.

Por todo exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER Jucilene Alves da Silva das penas previstas no artigo 342, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Mogi das Cruzes, 10 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA